

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4356/2532

นายชาลี ขำบุญมี
นายคล้าย สมนา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 852

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 271

โจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลพิพากษตามยอมแล้ว ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับโจทก์ให้ดำเนินการตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลสั่งให้นัดพร้อมในวันนัดพร้อม โจทก์ จำเลย ทนายโจทก์ ทนายจำเลยมาศาล โจทก์ได้ตกลงกับจำเลยในศาลมีข้อความว่า โจทก์จำเลยไม่อาจบังคับตามข้อ 2 ของสัญญาประนีประนอมยอมความจึงให้บังคับตามข้อ 1 แทน ศาลได้บันทึกข้อความดังกล่าวไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาแล้ว ดังนี้จำเลยจะอ้างว่าข้อตกลงกันใหม่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความ และจำเลยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงกันใหม่หาได้ไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดิน จำเลยให้การว่าจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงนั้น ต่อมาโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยจำเลยยอมออกจากที่ดินตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๖๖๓ ภายในกำหนดเวลา ๓ เดือนนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือมิฉะนั้นจำเลย

จะดำเนินการให้โจทก์ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนที่ดินของโจทก์ตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๖๖๓ กับที่ดินตาม น.ส.๓ เลขที่ ๕๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือนนับแต่วันทำสัญญา ประนีประนอมยอมความ หากผิดนัดจำเลยยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ปราบฏ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๐ ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมแล้วหลังจากนั้นมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินตาม น.ส.๓ เลขที่ ๕๐ ออกเป็นที่ดิน ๒ แปลง คือที่ดินตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๒๒๘๙ และ ๒๒๙๐ จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ เพื่อขอให้บังคับโจทก์ ไปจดทะเบียนแลกเปลี่ยนที่ดินของโจทก์ตาม น.ส.๓ ก.เลขที่ ๑๖๖๓ กับที่ดินตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๒๒๙๐ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้นัดพร้อมระหว่างโจทก์กับจำเลย ในวัน นัดพร้อมโจทก์จำเลยมาศาลและตกลงกันใหม่โดยให้ยกเลิกการบังคับชำระหนี้ตาม สัญญาประนีประนอมยอมความข้อ ๒ ที่ว่า จำเลยจะดำเนินการให้โจทก์ได้ทำสัญญา แลกเปลี่ยนที่ดินตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๖๖๓ กับที่ดินตาม น.ส.๓ เลขที่ ๕๐ ซึ่งต่อมา ได้แบ่งแยกออกเป็นที่ดิน ๒ แปลง คือที่ดินตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๒๒๘๙ และ ๒๒๙๐ นั้นเสีย โดยให้บังคับชำระหนี้ได้เฉพาะตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ข้อ ๑ ที่ ว่า จำเลยยอมออกจากที่ดินตาม น.ส.๓ ก. เลขที่ ๑๖๖๓ ภายในกำหนดเวลา ๓ เดือน นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ปราบฏตามข้อตกลงกันที่ศาลชั้นต้น บันทึกไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ครั้งวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเรียกโจทก์มาศาลเพื่อดำเนินการ บังคับคดีตามสัญญาประนีประนอมยอมความข้อ ๒ โดยอ้างว่าข้อตกลงกันใหม่ ระหว่างโจทก์กับจำเลยตามที่ศาลชั้นต้นบันทึกไว้นั้นไม่มีผลเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใน สัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ข้อตกลงกันตามที่บันทึกไว้ใน รายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ เป็นข้อตกลงของกลุ่มความ ทั้งสองฝ่ายซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ จึงไม่มีเหตุที่จะเรียกโจทก์มา ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ข้อตกลงกันใหม่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความ และจำเลยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงกันใหม่นั้น เห็นว่า ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นวันที่ศาลชั้นต้นนัดพร้อมระหว่างโจทก์กับจำเลยตามคำร้องของจำเลยนั้น โจทก์ จำเลย ทนายโจทก์กับทนายจำเลยมาศาล โจทก์ได้ตกลงกับจำเลยในศาลมีข้อความว่า โจทก์จำเลยไม่อาจบังคับตามข้อ ๒ ของสัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๐ จึงให้บังคับตามข้อ ๑ แทน ศาลชั้นต้นได้บันทึกข้อความดังกล่าวไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ และทำรายงานกระบวนการพิจารณามีตัวโจทก์กับตัวจำเลยลงลายมือชื่อรับรองไว้ส่วนทนายโจทก์กับทนายจำเลยได้ออกจากห้องพิจารณาก่อนที่จะมีการอ่านรายงานกระบวนการพิจารณา เห็นได้ว่าขณะที่โจทก์กับจำเลยตกลงกันเช่นนั้น ตัวจำเลยกับทนายจำเลยมีอำนาจใช้ดุลพินิจไตร่ตรองได้เต็มที่ว่าข้อความที่จะตกลงกับโจทก์นั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ ถ้าหากเห็นว่าเสียเปรียบหรือไม่สมควร จำเลยกับทนายจำเลยก็มีอำนาจที่จะไม่ยอมตกลงและต่อรองได้ ทั้งเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับจำเลยที่จะตกลงกันเองตามความสมัครใจว่าจะบังคับกันตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเพียงใดหรือไม่ จึงอาจตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อจำเลยกับทนายจำเลยได้ใช้ดุลพินิจไตร่ตรองข้อความที่จะตกลงกันโดยตลอดแล้วจำเลยจึงตกลงกับโจทก์ตามข้อความที่ศาลชั้นต้นบันทึกไว้เช่นนี้ จำเลยจะอ้างว่าข้อตกลงกันใหม่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความและจำเลยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงกันใหม่หาได้ไม่ กรณีไม่มีเหตุที่จะเรียกโจทก์มาเพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำร้องของจำเลยศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายวิชัย อริยะนันท์ทกะ

ศาลอุทธรณ์ - นายสวรรณค์ ศักดารักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ